



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 107/11
במאוחד עם תביעה מס' 157/11

בענין נציגות הבית המשותף ברח' מרגלית 34, חיפה
:
ע"י:
התובעת בתיק 107/11
נתבעת בתיק 157/11
וויליאם ולבון מסטמן ויואלה שורמן

נ ג ד

בני ושרה שגיב
מרח' מרגלית 34, חיפה
ת.ד. 7531 חיפה 31074
הנתבעים בתיק 107/11
תובעים בתיק 157/11
וויליאם ולבון מסטמן
יואלה שורמן
מרח' מרגלית 34, חיפה
נתבעים בתיק 157/11

פ ס ק - ד י נ

1. לפני הליך שנפתח ב תביעה שהג ישה נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות") כנגד הנתבעים שהם בעלים של דירה המזוהה כחלקת משנה 1 בבית המשותף נושא ההליך, המזוהה כחלקה 33 בגוש 10766 וכתובתו רח' המרגלית 34, חיפה (להלן: "הבית").

בכתב תביעתה עתרה הנציגות ל חיוב הנתבעים בסך של 2,050 ₪, המהווים את חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, וכן לצו עשה אשר יורה לנתבעים להעתיק מרזב משותף שהסיטו ללא תיאום עם הנציגות, מהתוואי המקורי בו היה קיים, בעטיה של בניית ממ"ד לדירתם. ולצו עשה שיחייבם לפנות פסולת גרוטאות, בלוני גז ולכלוך שהציבו בשטחי הרכוש המשותף, ויחייבם להחליף את תיבת הדואר שלהם בהיותה חלודה ומוזנחת.

2. הנתבעים (להלן: "שגיב") הגישו תביעה כנגד הנציגות ו כנגד חבריה, ה"ה מסטמן והגב' יואלה שורמן באופן אישי, בה עתרו לצו עשה אשר יורה לנציגות לאפשר לשגיב לעיין במסמכי ניהול הבית המשותף ולצלמם; לצו שיורה לנציגות לבצע שיקום של מערכת הביוב של הבית המשותף; לצו הצהרתי שיקבע את נוהל קבלת ההחלטות בבית המשותף נושא התובענה ו את בטלותן של החלטות שנתקבלו ע"י הנציגות שלא כדין; לצו מניעה למניעת פעולות שאושרו ע"י הנציגות שלא כדין; לסעד כספי שיחייב את הנציגות לשלם לשגיב סך של 2,668 ₪, המהווה סכום מוערך על דרך האומדן לכיסוי הוצאותיו בעבור הטיפול המשפטי שנתן לנציגות בתקופה בה שימש בנציגות. הוצאות אלו כוללות עלות הדפסות, צילום מסמכים, פקסים, טלפון, נסיעות לביהמ"ש וכיוב'.

3. בהחלטה מיום 22.6.11 הוריתי על איחודן של שתי התביעות והללו התבררו במאוחד.

טענות התביעה בתיק 107/11

4. חובות שגיב לנציגות מסתכמים בסך ש"ל 2,050 ₪ לפי הפירוט שלהלן : מיסי וועד המתייחסים לתקופה עובר לכניסת הנציגות הנוכחית לתפקידה (650 ₪), מיסי וועד שוטפים ממועד כניסת הנציגות הנוכחית לתפקידה ועד ל- 06/2011 (650 ₪), וכן עלות השתתפות בתיקון אינסטלציה שבוצע בבית במשותף אשר בו נשאו יתר בעלי הדירות בבית בסך של 750 ₪.

5. בסיכומיה תיקנה הנציגות את סכום התביעה הכספית באופן שהופחת סך של 350 ₪ שנמצא כי הועבר ע"י שגיב ישירות לחשבון הבנק של הנציגות, והוסף סכום של 1,800 ₪ עבור מיסי וועד שוטפים מיום הגשת התביעה ועד סוף שנת 2012. בסך הכל העמידה הנציגות את תביעתה הכספית בסיכומיה עד לסוף שנת 2012 ע"ס כולל של 3,500 ₪.

6. עוד טוענת הנציגות כי במהלך בניית הממ"ד ע"י שגיב ביצעו שגיב, על דעת עצמם וללא תיאום, חיתוך של מרזב אנכי משותף אשר עבר על קיר הבניין, ושינו את התוואי שלו כך שהוא עובר בצורה אופקית על גבי קיר הבית, בצמוד לחלון דירה אחרת בבית, ונשפך באופן חופשי מגובה של כ- 3 מ'. לטענת הנציגות הדבר מהווה פגיעה אסתטית לבית ומהווה שינוי ברכוש המשותף, ללא שהתקבלה לכך הסכמת בעלי הדירות בבית.

7. אמנם הנציגות העלתה בכתב תביעתה גם טענות לגבי פסולת, גרוטאות ולכלוך, וכן הלינה על בלוני גז המצויים בחצר הבית המהווה רכוש משותף. ואולם, בדיון שהתקיים לפני ביום 30.05.2011 נזנחו טענות אלה ע"י נציגת התובעת הגב' יואלה שורמן בהאי לישנא ואלו דבריה בעמוד 1 לפרוטוקול שורות 27-30 ובעמ' 2 שורות 1-2 :

"...כתב התביעה מתייחס לשתי נקודות בלבד אי תשלום מסים מאז שאנחנו מכהנים ופגיעה אגרסיבית במרזב ללא שום אזהרה מראש מבלי התחשבות בנציגות הוועד .
הוספנו גם דוגמאות לחוסר אסתטיקה ותשומת לב והזנחה שלה חצר אבל זה לא העניין המקורי. הסעדים שאנו מבקשים הם לגבי שני הדברים לעיל, אמנם ציינו עוד אילו עובדות לגבי בלוני גז פסולת וכד' אך איננו מבקשים סעדים בעניינים אלה." [ההדגשות שלי-י.ל.]

לפיכך ולאור הצהרתה המפורשת של נציגת התובעת לא מצאתי לדון בנושאים הנ"ל, על אף שהטענות בנוגע אליהם חזרו והועלו בסיכומי התובעת.

8. כאן המקום לציין כי במהלך ניהול התיק נתקבלה הודעת הנציגות לפיה ביצעו שגיב יציקת בטון חדשה בשטח המשותף כבסיס לבלוני הגז, ללא הסכמת יתר בעלי הדירות בבית. מאחר ודובר על עילה חדשה שלא נכללה בתביעה מקורית, ומאחר והנציגות לא הייתה מיוצגת בהליך שלפניי, הוצאתי החלטה ביום 24.11.2011 המבהירה לנציגות באופן

שאינו משתמע לשתי פנים שכלל שלא יתוקן כתב התביעה כך שיכלול סעדים חדשים , או ככל שלא תוגש בקשה לסעד זמני במסגרת התיק, הרי שאין כל משמעות להודעה כנ"ל ולא יינתן כל סעד בגינה. על אף האמור בחרה הנציגות שלא לתקן את תביעתה ואף לא הוגשה כל בקשה לסעד זמני בעניין.

9. משכך אינני נדרשת לטענות אלו במסגרת הליך זה.

טענות ההגנה בתיק 107/11

01. שגיב ביצעו העברה בנקאית בסך של 350 ₪ ישירות לחשבון הבנק של הנציגות עבור מיסי וועד בית שוטפים- טענה זו התקבלה ע"י הנציגות וזו, כאמור, הפחיתה בסיכומיה סכום זה מסך הסעד הכספי הנתבע.

11. הנציגות הנוכחית קיבלה על דעת עצמה , וללא שהייתה רשאית לעשות זאת , החלטה למחילת חובות קודמים של בעלי דירות אחרים בבית המשותף . לטענת שגיב החוב הגדול ביותר שנמחל שייך למשפ' מסטמן ועומד ע"ס 351 ₪. לאור זאת יש לזכות את כל בעלי הדירות בבית בסכום דומה.

21. החלטת הנציגות הנוכחית להעלות את מיסי הוועד מסכום של 100 ₪ לרבעון לסכום של 150 ₪ לרבעון ובהמשך לסכום של 300 ₪ לרבעון, לא נתקבלה באמצעות האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ולפיכך לא רשאית הייתה הנציגות לגבות סכום זה. עוד טענו שגיב כי לא כונסה גם אסיפה כללית שתורה על גביית הסך של 650 ₪ האמור בסעיף 2 לכתב התביעה- שעניינו חובות עבר של שגיב, ולפיכך אין לאשר הסכום האמור . גם לא הייתה הצדקה לטעמם של שגיב לגביית הסך של 750 ₪ לשם החלפת חלקי צנרת ביוב , היות ובקופת הנציגות הייתה ייתרה שאפשרה ביצוע התיקון ללא כל גביה מיוחדת.

31. לגבי תיקון האינסטלציה בסך 750 ₪ לכל דירה, נטען כי לא התקבלה החלטת האסיפה הכללית לביצוע תיקון זה ושגיב התוודעו לעובדת התיקון רק כשהעבודות היו כבר בעיצומן, בבחינת עובדה מוגמרת ולפיכך אין לחייבם בסכום זה.

41. לעניין חיתוך המרזב והסטת ו, נטען כי הפתרון שבוצע על ידם הוא הסביר ביותר הן מהבחינה הטכנית, בשל מזעור הקטעים האופקיים והגישה הנוחה לטיפול , והן מהבחינה האסתטית בשל הסתרת הצנרת ע"י התקנתה סמוך ככל הניתן לתקרת הממ"ד. לטענתם טרם שהותקן הצינור בתוואי החדש פנו הם בדוא"ל לחברי הנציגות והזמינו אותם להציע פתרון חלופי לזה שבוצע אך לא נענו. שגיב גם צירפו תמונות המוכיחות כי הבית המשותף כולו רצוף "פגיעות אסתטיות" חמורות מזו הנטענת שנעשו על ידי בעלי דירות אחרים בבית ואשר בגין לא הגישה הנציגות תביעות.

טענות התביעה בתיק 157/11

51. שגיב עתרו בתביעה זו לצו עשה שיורה לנציגות לאפ שר להם לעיין במסמכי ניהול הבית המשותף ולצלמם, ולצו עשה שיחייב את נציגות לבצע שיקום של מערכת הביוב של הבית המשותף אשר לטענתם דרושה החלפתה המידית. כראיה הופנו הצדדים לספר התקבולים והתשלומים לשנת 2010 ממנו עלה כי רק בשנת 2010 בוצעו שני תיקוני ביוב בבית. הבקשה לצו עשה שיורה לנציגות לאפשר עיון וצילום של מסמכי הנציגות, התייתרה לאחר שבמהלך הדיון מיום 22.5.12 הועבר ספר התקבולים של הנציגות לשגיב לצורך עיון וצילום.

61. התביעה גם עתרה לסעד כספי **בסך של 2,668 ₪** בעבור כיסוי הוצאות טיפול (הדפסות, צילום מסמכים, פקסים, טלפון, נסיעות לביהמ"ש וכיו"ב) בתביעה שהוגשה נגד הנציגות בה טיפל מר שגיב בהיותו עורך דין בהכשרתו. הסכום נקבע ע"י שגיב על דרך האומדן. וכנגזרת של ה"תעריף" שהיה מקובל לגבייה על ידי קודמיו בנציגות הבית, עת נדרשו להוציא הוצאות אישיות לצרכי טיפול בענייני הנציגות.

71. בנוסף עותרים שגיב לצו הצהרתי שיחייב קיומה של אסיפה כללית כל אימת שנדרשת קבלת החלטה בבית המשותף, שיקבע כי החלטות שנתקבלו ע"י הנציגות שלא במסגרת האסיפה הכללית בטלות, ושיאסור ביצוען של פעולות חריגות מקום בו לא התקבלה החלטה על ביצוען בפורום האסיפה הכללית.

טענות ההגנה בתיק 157/11

81. אקדים ואומר כי מרבית הגנת הנציגות לתביעה זו זרועה בטענות מטענות שונות שאינן טענות הגנה אלא באות להוסיף כביכול לטענות התביעה. אין מקומן של טענות אלו בכתב ההגנה, ולא הוגשה כל בקשה לתיקון כתב התביעה לשם הוספתן. מאחר והנתבעים לא היו מיוצגים הבהרתי להם את האמור חזור והבהר בדיונים שהתקיימו לפניי, אך לשווא. לפיכך לא מצאתי מקום לדון בטענות המהוות, לכאורה, טענות תביעה חדשות במסגרת פסק דין זה.

91. לעניין הצורך בהחלפה מידית של כל מערכת הביוב בבית טענה הנציגות כי לא קיים כשל דחוף במערכת המחייב החלפתה המידית. לטענתם שגיב מוזמנים להעלות דרישתם זו בפורום האסיפה הכללית, והבקשה תישקל לגופה תוך התחשבות בי תרצרכי הבית הדחופים, כפי שנעשה בעבר. הנציגות גם הדגישה כי לא נתקבלו תלונות לעניין הביוב בשנה האחרונה, והיא הנותנת כי מצב הביוב סביר וכי הוא מתוחזק באופן ראוי לאורך כל השנים.

02. לעניין חוקיותן של החלטות הנציגות נטען כי לא חלה חובה על הנציגות לכנס את אסיפת בעלי הדירות לצורך קבלת החלטות בדבר צעדים תחזוקתיים נדרשים או בדבר העלאת מיסי הוועד. עוד טוענת הנציגות כי לבד משגיב קיים שיתוף פעולה וגייבוי מלא בין בעלי הדירות בבית לבין הנציגות, וכי קיימת שקיפות מלאה בפעילותה של הנציגות.

12. לעניין הסעד הכספי שנתבע בגין הוצאות הטיפול בתביעה, טוענת הנציגות כי היה מוסכם מראש כי לא ישולם ל שגיב שכר טרחה עבור הטיפול בתיק המשפטי שנפתח ע"י אחד הקבלנים כנגד הנציגות, וממילא לולא ניהולו הכושל של שגיב את השיפוף שנערך בבניין לא הייתה נחשפת הנציגות מלכתחילה לתביעה זו.

השתלשלות העניינים

22. ביום 26.7.11 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. אמנם הצדדים הפנו אותי לנתונים רבים בבית, אך מצאתי לפרט רק את אלו שמצאתים רלוונטיים לסעדים שהתבקשו ושלא נזנחו בתיק זה:

(א) הבית נמצא ברח' מרגלית 34 חיפה וחזיתו פונה לרחוב. פני הקרקע משופעים ועורף המבנה פונה אל הוואדי. הגישה אל עורף המבנה קשה וניכר כי בעלי הדירות אינם מגיעים לשם חדשות לבקרים.

(ב) בעורף המבנה הרחיב שגיב את דירתו באמצעות ממ"ד שבנה בקומת הקרקע בהמשך מפלס דירתו.

(ג) מאחר והממ"ד הורחב על קיר אשר לאורכו עבר מרזב משותף הסיר שגיב חלק מהמרזב בתוואי בו נבנה הממ"ד, והמשיך את המרזב הקיים באופן אופקי, על הקיר החיצוני של הבית, בסמוך לתקרת הממ"ד ומתחת לחלון דירה אחרת בבית, כך שלאחריו נשפך המרזב מגובה קומה באופן חופשי לקרקע.

(ד) קירות הבית המשותף אינם חפים מצנרות למיניהן שהותקנו ע"י בעלי דירות שונים בבית במהלך השנים, באופן שלא מצאתי את צינור המרזב שהותקן חריג למראהו הכללי של הבית, ובמיוחד נוכח העובדה שהוא נמצא בעורף החלקה, מקום בו אין כלל גישה סבירה לבני אדם.

(ה) ניכר כי מערכת הביוב המצויה מעל פני הקרקע וותיקה במיוחד, וקיימים חיבורים מאוחרים אל מערכת הביוב שבוצעו על ידי בעלי דירות בבית.

32. ביום 18.7.11 הגישה הנציגות חוות דעת מטעמה בנוגע למרזב שהסיטו שגיב. חוות דעת זו לא רק ש לא נערכה בהתאם לפקודת הראיות, תשל"א-1971, גם אינה קובעת דבר וחצי דבר לעניין תקינות המרזב שהוסט. בחוות הדעת קובע המהנדס מטעם הנציגות כדלהלן: **"היות ותוואי הניקוז הקיים (הטיה לאחר חיתוך מרזב קיים) אינו מקובל על דיירי דירה מס' 2, ניתן לשנות את התוואי..."**. עניינו הרואות כי המומחה מטעם הנציגות לא מצא את המרזב מותקן באופן בלתי סביר, בלתי תקין או פוגע בזכויות. כל שמצא הוא לציין הוא שידוע לו כי מיקום זה איננו מקובל על בעלי דירה מס' 2, ועל כן הוא מציע תוואי חלופי. לא מצאתי לאמץ את חוות דעתו של המומחה ולו מהטעם שבעלי דירה מס' 2 אינם

צד להליך, לא הוכח כי התוואי החדש של המרזב הוא למורת רוחם, וממילא גם חוות הדעת, כאמור, לא הוגשה כנדרש באופן שיהא בה כדי להוות תחליף עדות.

42. ביום 23.10.11 הגישו שגיב חוות דעת מומחה מטעמם. חוות דעת זו מתייחסת לצורך בהחלפת מערכת הביוב בבית, ולמרזב שהקימו שגיב. לעניין מערכת הביוב קובעת חוות הדעת כי זו סיימה את חייה, וכי נדרשת החלפתה המיידית, בעלות מוערכת של כ- 25,000 ₪. לעניין המרזב (גישמה) מוצא המומחה כי הפתרון שהקימו שגיב הוא המיטבי הן בפן האסתטי, הן בפן הטכני-מניעת סתימות.

52. ביום 23.1.12 שלחה הנציגות תגובה לחוות דעת המומחה מטעם שגיב בו ציינה כי היא מודעת לגילה מתקדם של מערכת הביוב והכשלים שעלולים לנבוע כתוצאה, וכי אין לה התנגדות להחליף את מערכת הביוב או חלקים ממנה, עפ"י החלטת בעלי הדירות בישיבת וועד. לעניין המרזב הציעה הנציגות כי הוא יוע תק לתוואי קרוב שלא יהיה בו כדי לסכל אפשרות בניית מרפסת אשר כבר אושרה ע"י העריה (נספח מס' 5 לתגובת הנציגות).

62. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על עיקר טענותיהם שפורטו לעיל. הנציגות חזרה וביקשה צווי עשה לעניין פירוק והסרת בלוני הגז, החלפת תיבת הדואר וסילוק פסולת השייכת לשגיב. לאור זניחת טענות אלו, כמפורט בסעיף 7 לעיל, לא מצאתי להתייחס לטענות אלו. שגיב הוסיף וציין בסיכומיו כי הנציגות לא הייתה מוסמכת לתבוע בעניין המרזב שכן אין היא מורשית של בעלי הדירות בפעולה כגון דא. וכן ביקש כי ימונה בעל מקצוע מתחום הביוב שיוציא לפועל את ההחלטה להחליף את מערכת הביוב בבית.

72. בטרם אכנס לעובי הקורה אבקש לציין, כי התנהלותם של שני הצדדים הקשתה עד מאוד על קבלת הכרעה במחלוקת. הנציגות בחרה לייצג את עצמה, מצב זה הביא לידי כך, שלמרות ניסיונותיי לבהיר לנציגות את הקשיים הניצבים בפניהם ואת החוסר הראייתי שבהצגת דבריהם, הם התעקשו לילך בדרך בה הם הלכו וכתוצאה מכך לא השכילו להציג בפניי את התמונה במלואה.

82. שגיב, שאמנם הנו עו"ד במקצועו, ייצג את עצמו. מטעניו האישיים ניכרו בברור ויצרו מצב בו הוא הופיע בשני כו בעיו- הן כעו"ד מייצג והן כנתבע /תובע שכנגד- בבחינת "תפסת מרובה לא תפסת".

92. היעדר ליווי כדבעי מצד אחד והתנהלות משפטית גדושה במעורבות אישית מצד שני, אף גרמו לשני הצדדים להתבצר בעמדותיהם ולא ניתן היה להביאם לעמק השווה.

03. בנסיבות אלו, בצירוף לבקשות הדחייה הרבות (בלשון המעטה) והבקשות השונות שהוגשו חדשות לבקרים בתיק, כפי שפורטו בהחלטתי מיום 19.8.12, ובאופן שלא ניתן היה לנהל הליך תקין וראוי, החלטתי על סטיה מסדרי הדין הנוהגים, מכוח הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 75(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, והוריתי לצדדים לסכם את טענותיהם

בכתב, תוך שהבהרתי כי בכוונתי לפסוק על סמך החומר שיהא מונח לפניי, ובהתעלם מדיון ההוכחות שהתקיים לפניי ביום 22.5.12.

13. מוצאת אני לנכון לציין כי נהיר לי שלא רק שפסק הדין לא יסיים את המחלוקות בין הצדדים, אלא ששני הצדדים יצאו וידם על התחתונה. לאור זאת אמליץ לצדדים להשכיל ולמצוא את הדרך להידבר ולהגיע להבנות שייטיבו עם הבית ועם בעלי הדירות שבו.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

23. חובת ההשתתפות של בעל דירה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") המורה כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות". (הדגשה שלי י.ל.)

33. סעיף 69 לחוק המקרקעין קבע את סמכויותיה של הנציגות וזו לשונה:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

43. על פי לשון הסעיף, החלטה שעניינה שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, היינו החזקה תקינה כהגדרתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, מוסמכת הנציגות לקבל ומוסמכת היא גם להגיש תביעה בגינה. וראו הדברים שנקבעו בעניין זה בע"א 1329/03 (ים) עדנה וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים, דינים מחוזי כרך לד (3), 818. סמכויות הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ' קדמת לוד בע"מ ואח', פ"ד לו(2), 21:

"מהוראות החוק והתקנון עולה כי נציגות הבית המשותף הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי והשוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה".

53. שגיב לא כפרו בסכומים הנתבעים, אלא טענו להגנתם כי מאחר וסכום הגביה השוטפת, וכן הסך של 750 ₪ שנגבו בגין החלפת חלקי אינסטלציה, נגבו ללא שהתקבלה, בפורום האסיפה הכללית, החלטה על כך, אין לחייבם בגביה האמורה. כן טענו שגיב כי גם מהטעם שהתובעת טרם גבתה חובות עבר של בעלי דירות אחרים בבית אין לחייבם לשלם דמי וועד עד למועד בו תשלם את הגביה מבעלי דירות אחרים.

63. לאור לשון החוק והפסיקה שנסקרו לעיל, לא מצאתי לקבל את טענת שגיב כי התובעת לא הייתה מוסמכת לקבל החלטה ולפיה יועלה סכום הגביה השוטפת לרבעון מ-100 ₪ ל-150 ₪ ול-300 ₪. ראשית, הנציגות כמי שאמונה על החזקתו התקינה של הרכוש המשותף רשאית וצריכה להתאים את הסכום הנגבה מעת לעת לצרכי הבית ולא מתקבל על הדעת כי העלאת הסכום מ-100 ₪ ל-150 ₪ לרבעון תחייב כינוסה של אסיפה כללית ואישורם של בעלי הדירות לכך. דברים אלו נכונים כל אימת שהסכום הנגבה משמש להחזקה התקינה והשוטפת. שנית, אפילו סכום הגביה גבוה קמעה מההוצאות שבפועל, כך שנותרת יתרה בקופת הנציגות, אין בכך כל פסול, ונכון לדעתי כי קופת הנציגות בכל בית משותף תהא בעודף שיאפשר ביצועם של תיקונים בלתי צפויים דחופים. דמי הוועד יכול שיקבעו על פי אומדן משוער, ואין כל מניעה שבסוף השנה תיוותר יתרה בקופת הנציגות. חיסכון כספים בקופת הנציגות לטובת הוצאות בלתי צפויות הוא ראוי ולגיטימי ראה לעניין זה המלומד י. ויסמן, דיני קניין, בעלות ושיתוף, נבו הוצאה לאור, תשנ"ז – 1997, עמ' 497 - 498:

"החוק מדבר על חובת ההשתתפות של בעלי הדירות "בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף... שאלה היא אם הוראה זו חלה רק על הוצאות הדרושות בהווה, או שמא גם על הוצאות צפויות בעתיד, שמועדן אינו ודאי. האם לא יוכל בעל דירה המתנגד לצבירת קרן רזרבית, לטעון, דרך משל, כי הוא מתעתד למכור את דירתו לפני הגיע המועד הצפוי שבו ניתן יהיה ליהנות מן הקרן הרזרבית? נטייתנו היא למתן פירוש מרחיב למילים הנזכרות שבחוק. דומה כי ניתן לומר שגם הוצאה שתידרש בעתיד היא הוצאה הדרושה לאחזקתו התקינה של הבית, וכי צבירה הדרגתית של כספים בקרן רזרבית היא דרך ניהול סבירה. לפי גישה זו ניתן יהיה לחייב את בעלי הדירות להשתתף בצבירת קרן רזרבית. הטיעון של בעל דירה כי הוא מתכוון למכור את דירתו בטרם יוכל להפיק תועלת מן הקרן הרזרבית כמוהו כטיעון של בעל דירה כי הוא מתנגד לשתילת עץ תאנה בגן מכיוון שלא יספיק בחייו ליהנות מפירותיו. פעולות לאחזקה תקינה של רכוש אינן יכולות להיות מכוונות אך ורק להנאות של ההווה. אחזקה צופה מטבעה פני העתיד".

73. הדברים יפים גם לעניינו. בעיקר, משום שלא הוכח לי כי לבית קרן רזרבית בסכום שאינו סביר, או כי קיים חסכון של עשרות אלפי שקלים, עסקינן ביתרת זכות סבירה בהחלט, העלולה להידרש בכל עת לתיקונים ברכוש המשותף.

83. הוא הדין לגביי גביית הסך של 750 ₪ שגבתה התובעת בעבור החלפת חלקי צנרת אינסטלציה דולפים. המדובר בהחלטה שעניינה תחזוקה שוטפת של הבית, וככזו לא צריכה הייתה התובעת לפעול לכינוס אסיפה כללית של בעלי הדירות כתנאי לגביית סכום זה.

93. לא מצאתי גם לקבל את טענת שגיב כי אין הם צריכים לשלם חלקם כל עוד לא השלימה התובעת את גביית חובות העבר מכל בעלי דירות בבית. מההתכתבויות שהוגשו כראיה עלה כי התובעת, עם כניסתה לתפקיד, ומאחר ולא היה לה נהיר מה הם חובות העבר של בעלי הדירות בבית החלה בגבייה חדשה בסך של 650 ₪ מכל בעלי הדירות בבית, תוך שביקשה סיועו של מר שגיב בבירור יתרות החובה של בעלי דירות בבית (ראו נספחים יד-1 ו-יד-2 לסיכומי שגיב).

04. שגיב, לא היה רשאי לחדול משלם ולא היה רשאי להתנות את תשלום חלקו בכך שייגבו מלוא חובות העבר מבעלי הדירות בבית, וצריך היה להמשיך ולשלם התשלומים השוטפים, תוך שהוא עומד על כך שהתובעת תפעל במקביל אך בלי כל קשר לחובותיו לגביית החובות האמורים. הלכה פסוקה היא, שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, בקיום חבות אחרת כלפיו. ראו רע"א 294/87, ד"ר שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים, (לא פורסם):

"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969".

וראו גם ע"א (ת"א) 204/79, וייזר ואח' נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503:

"אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך."

וגם: ע"א (ב"ש) 1133/03, קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם); וע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א.פ אמד חברה לניהול בע"מ ואח' (לא פורסם).

14. לאור האמור אני מחייבת את שגיב לשלם לתובעת את הסך של 1,700 ₪ המהווים את חובותיהם בגין דמי וועד המפורטים בתביעה (הסך הנתבע של 2050 ₪ בקיזוז הסך של 350 ₪ שהודתה התובעת כי הועבר לחשבונה בהעברה בנקאית).

24. כן אני מחייבת את שגיב לשלם לתובעת בעבור שנת 2011 מיסי וועד בסך של 600 ₪ (בנוסף לסך של 200 ₪ שהועברו ביום 13.9.11), וכן סך של 1,200 ₪ בעבור מיסי וועד לשנת 2012. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (14.4.11) ועד התשלום המלא בפועל. קביעתי זו המחייבת את שגיב גם בתשלומים המאוחרים למועד הגשת התביעה נסמכים על הסמכות הנתונה לי לפי ע"א (ב"ש) 1133/03 קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף תק-מח 4792(2)2001.

34. יחד עם זאת, ומבלי כל קשר לחיובו של שגיב האמור לעיל, אני מורה לנציגות לבצע בדיקה בקשר לחובות קודמים של בעלי דירות אחרים בבית, וככל שימצאו חובות כנ"ל, לפעול לגבייתם.

המרזב

44. לאור החוק והפסיקה שנסקרו לעיל, המסמיכים את הנציגות להגיש תביעה בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, כפי שהיה מצבו בעת הקמת הבית, לא מצאתי לקבל את טענת שגיב כי הנציגות לא הייתה מוסמכת להגיש תביעתה בכל הנוגע למיקום המרזב והסטתו ע"י שגיב.

54. יחד עם זאת, לא מצאתי לקבל את התביעה בעניין המרזב לגופה, ואפרט: אמנם, כפי שקבעתי לעיל, מוסמכת התובעת להגיש תביעה שעניינה צו עשה שיורה על סילוק מפגע שהקים שגיב ברכוש המשותף, ואולם, לא הוכחה לי פגיעה כנ"ל. התובעת ביקשה כי המרזב יועתק ע"י שגיב לתוואי מקביל לתוואי הנוכחי, כך שהחלק האופקי של המרזב יעבור מעל חלון דירה מס' 2 במקום מתחת לחלון דירה מס' 2. ככל שהתובעת ביקשה שאמצא כי המרזב פוגע ברכוש המשותף או במראה הבית, הרי שהמיקום שנתנה הסכמתה כי המרזב יועתק אליו, בולט ופוגע יותר במראה הבית. ככל שמבקשת התובעת העתקתו משום שכך הוא פוגע פחות בבעלת דירה מס' 2 הרי שבעלת דירה זו לא הייתה צד להליך ולא מצאתי כי התובעת הוסמכה לייצג בהליך או כי ניתן לה יפוי כוח ממנה לייצגה.

64. לאור האמור ביחסים שבין התובעת לבין שגיב לא מצאתי כי העתקתו תיטיב עם הבית ועל כן אני קובעת כי המרזב יותר במיקומו הנוכחי.

הביוב

74. הצדדים היו תמימי דעים כי מערכת הביוב בבית ותיקה, וטעונה שיפור. אלא שבעוד ששגיב טענו כי המצב אינו סובל דיחוי ויש להורות על התקנת קו ביוב חדש באופן מי ידי, סברה התובעת כי קיימים לקויים אחרים נוספים בבית שדורשים תיקון, וכי מדובר בהחלטה שבעלי הדירות בבית צריכים לענות בה, ופורום האסיפה הכללית הוא שיחליט בסופו של יום מה הם סדרי העדיפות של הבית בביצוע התיקונים.

84. בהתייחס למצבה של מערכת הביוב בבית הגישו שגיב חוות דעת של מהנדס מטעמם, שטען כי מצב מערכת הביוב חמור ודורש החלפה מיידית. מנגד התובעת בחרה שלא לסתור חוות דעת זו, וסירבה אף להמלצתי למינוי מומחה מוסכם בתחום. לאור זאת ומשהונחה לפניי רק חוות דעת מטעם שגיב וללא חוות דעת נגדית כלשהי, אין לי אלא לקבל את ממצאי חוות הדעת שהונחה לפניי שכאמור לא נסתרה, ולהורות על הקמת מערכת ביוב חדשה בבית. יחד עם זאת, מאחר ומחומר הראיות שהונח לפניי עלה כי שכיחות ביצוע התיקונים במערכת הביוב אינה מחייבת החלפתה המיידית, ומאחר ומדובר בהוצאה ניכרת, אני מורה לנציגות לפעול להחלפתה של מערכת הביוב בבית בתוך 12 חודשים מהיום.

החזר הוצאות שגיב בתוקף תפקידו בנציגות

94. שגיב תבע החזר הוצאותיו בתקופה בה שימש בנציגות . שגיב לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח כי קודמיו בתפקיד גבו כספים לשם כיסוי הוצאותיהם האישיות בתפקיד ונטען אך בעלמא כי קיבלו החזר הוצאות בהיותם בתפקיד בנציגות . ויוער, כבר בתחילת ההליך נענתה בקשת ס של שגיב לעיון וצילום מסמכי הבית . ומתבקש היה כי יגישו ראיות מתוך פנקסי הנציגות המוכיחים את האמור.
05. יתרה מזאת, שגיב גם לא הוכיח כי ביקש וכי אושר לו , טרם שמונה לכהן בנציגות , כי תכסינה הוצאותיו בתפקיד. גם לא מצאתי הגיון כלשהו בסכומים אותם נקב ואין לי להיעתר לבקשתו בה נקב סכום על דרך האומדנה ללא כל ביסוס הגיוני לגובה הסכום.
15. לאור האמור אני מוצאת לדחות תביעתו זו של שגיב.

חובת קבלת החלטות בפורום האסיפה הכללית

25. לא מצאתי ליתן סעד בעניין . חוק המקרקעין והפס יקה הרלוונטית מורות אותנו מה הן סמכויות הנציגות ואימתי נדרש כינוסה של האסיפה הכללית ואין מקום לתת סעד הצהרתי בעניין.
35. באשר לזכות העיון במסמכי הנציגות שהתבקשה, אני מורה לתובעת לאפשר לכל בעל דירה בבית, המבקש לעיין באופן סביר ובתיאום מראש, במסמכי הנציגות.

סוף דבר-

45. אני מחייבת את הנתבעים , ביחד ולחוד לשלם לתובעת , נציגות הבית המשותף , בתוך 30 יום מהיום, סך של 3,500 ₪, וכן הוצאות משפט ושכר בטלת נציגי הנציגות בסך של 2,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (14.4.11) ועד התשלום המלא בפועל.
55. אני מורה לנציגות לפעול, בתוך 12 חודשים מהיום, להחלפתה של מערכת הביוב בבית.
65. על אף שקיבלתי את תביעת שגיב בעניין החלפת הביוב לא מצאתי לחייב את התובעת בהוצאות, וזאת מהטעם שהתרשמותי הייתה כי לידתה של תביעה זו היא רק כתגובה

לתביעה שתבעה התובעת את שגיב , וכן מהטעם שלא מצאתי כי היה הצדק להוספתם של נציגי הנציגות כנתבעים אישית.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ט' באדר תשע"ג (19.2.13)

העתקים יישלחו לצדדים

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין